

1500721-43.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 2.981,4g de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida por cocaína, e o segundo, também sem autorização legal ou regulamentar e para fins de tráfico, transportava 19.401g do composto Tetrahydrocannabinol, constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida por maconha, drogas essas capazes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500721-43.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500721-43.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2127459/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 24884701 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2127459 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANNI CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

GIOVANNI CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO e EDUART DA SILVA DOS SANTOS foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 11 de maio de 2022, por volta de 00h10min, na Rua Aguapeí, altura no nº 1.723, no Bairro São João, nesta cidade e comarca, o primeiro transportava, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 2.981,4g de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida por cocaína, e o segundo, também sem autorização legal ou regulamentar e para fins de tráfico, transportava 19.401g do composto Tetrahydrocannabinol, constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida por maconha, drogas essas capazes de causar dependência,

consoante demonstram os laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 174/176 e 177/179.

Os réus foram citados (fls. 251 e 328) e apresentaram defesa prévia (fls. 201/203 e 241/242). A denúncia foi recebida no dia 06 de setembro de 2022 (fls. 253/254). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e uma testemunha de defesa, sendo que, ao final, os réus foram interrogados (fls. 362/363).

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia, observando os maus antecedentes e que os acusados agiram conluiados com o crime organizado. Já a Defesa de Giovanni requereu que o réu não seja considerado reincidente específico e a fixação do regime inicial semiaberto. Por sua vez, a Defesa de Eduart requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal, das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime inicial diverso do fechado (fls. 356 – mídia audiovisual).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08/09), boletim de ocorrência (fls. 36/38), auto de exibição e apreensão (fls. 41/42), laudo de constatação prévia de entorpecente (fls. 45/47 e 51/53), laudos periciais (fls. 108/119, 120/135, 136/157 e 158/168), laudos de exame químico toxicológico (fls. 174/176 e 177/179) e pelas demais provas produzidas nos autos. A autoria, de igual modo, é inequívoca e recai seguramente sobre os acusados.

Vejamos:

Em juízo, a testemunha Vitor da Silva Delvito Rodrigues, policial militar, disse que, na ocasião, sua equipe estava de serviço e recebeu a informação de que no ônibus de sacoleiro estaria um indivíduo vestindo camisa social e portando uma mala com drogas. Por essa razão, a equipe começou a patrulhar as rotas por onde ônibus de sacoleiros geralmente passam, sendo que, por volta das 23h, o ônibus da Renascer adentrou o município e foi parado pelos policiais. A equipe localizou um indivíduo com as características descritas na denúncia e em sua bagagem foram encontrados aproximadamente 30kg de maconha. Os policiais interrogaram os outros passageiros do ônibus, um outro indivíduo admitiu que já havia sido preso por tráfico de drogas e em sua bagagem foram encontrados 3kg de pasta-base de cocaína. Ambos os acusados disseram que estavam apenas transportando a droga para outra pessoa, porém não quiseram dizer quem. Os réus não se conheciam e não estavam trabalhando juntos, cada um transportava a droga para uma pessoa diferente. Não conhecia os réus. Apenas as drogas e os celulares de cada um foram encontrados com os acusados. Mais ninguém no ônibus, além dos réus, foi revistado (fls. 357).

Em depoimento judicial, a testemunha Alexandre Garcia Albuquerque, policial militar, disse que abordou Giovanni, pois ele demonstrou desconforto com a abordagem do outro réu no ônibus e que na mochila dele foram encontrados três tijolos de pasta-base de cocaína. Giovanni disse que a droga era para ele e que ele a comprou no Brás, em São Paulo, por R\$ 7.000,00 cada tijolo. As drogas de Eduart estavam na mochila dele no passageiro do ônibus e eram 31 tijolos de maconha. Os réus disseram que não se conheciam e a testemunha não os conhecia. Duas equipes participaram dessa abordagem, totalizando 8 policiais (fls. 358).

Por sua vez, a testemunha Cristiano da Silva aduziu que é padrinho do Giovanni e não estava presente na ocasião dos fatos. Giovanni é uma boa pessoa e trabalhava, porém não sabe com o que. Não via o réu há aproximadamente 01 ano. Não sabe se ele era usuário de drogas, mas acredita que ele não era. Não sabe por que ele foi preso anteriormente (fls. 359).

Em interrogatório judicial, o réu Giovanni Carlos Martins do Nascimento confessou a autoria dos fatos. Disse que é usuário de maconha e foi preso em 2019 por tráfico. Na ocasião dos fatos, estava transportando a droga do Brás para Araçatuba em troca de R\$ 2.000,00. Foi a primeira vez que fez algo do tipo e o fez pois estava passando necessidade. Está muito arrependido (fls. 360).

Em interrogatório judicial, o réu Eduart da Silva dos Santos confessou a autoria dos fatos. Disse que ganharia R\$ 3.000,00 pelo transporte da droga do Brás para

Araçatuba. Não conhecia Giovanni. Aceitou fazer o transporte pois tinha dívidas para pagar (fls. 361).

Como se observa, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução demonstram que na ocasião narrada na inicial, os réus praticavam o tráfico de drogas. Isso porque ambos os acusados portavam bagagens contendo entorpecentes e confessaram, tanto na ocasião, quanto em juízo, o transporte ilegal de drogas.

Quanto à confissão dos acusados, tem-se entendido que: "A confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7. ed., Editora Atlas S/A - São Paulo, 2.000, pág. 469).

A esse respeito, trago à colação: "A confissão, já chamada rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade, é afastada a mais remota hipótese de auto-imputação falsa, constitui elemento valioso para justificar a condenação" (RJDTACRIM 40/221).

Assim, a confissão dos réus e os depoimentos dos policiais militares, juntamente ao cenário fático que envolveu a prisão dos denunciados, permitem concluir que as substâncias entorpecentes apreendidas eram destinadas ao tráfico ilícito.

Aqui, cabe lembrar que, na valoração da prova, os relatos seguros e insuspeitos dos policiais devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos acusados. Os policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente os réus, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. Nesse sentido: "Tráfico de Drogas, corrupção ativa e receptação - Preliminar pleiteando a permissão para recorrer em liberdade - Réu que respondeu preso ao processo - Manutenção dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva - Preliminar afastada - Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos, corroborados pelos demais elementos de prova - Pedido para que a conduta referente ao crime de receptação seja desclassificada para a modalidade culposa - Incabível - Modalidade dolosa bem configurada - Condenação mantida - Dosimetria - Primeira fase - Penas-bases fixadas 1/6 acima do mínimo legal - Maus antecedentes bem documentados nos autos - Segunda fase - Réu triplamente reincidente - Ausência de confissão - Pena intermediária majorada em 1/4 - Majoração à razão de 1/3 para o crime de receptação, em razão da reincidência específica - Terceira Fase - Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o recorrente é reincidente - Mantida a fixação de regime inicial fechado para início de cumprimento da pena - Detração penal que deve ser analisada pelo Juízo da Execução - Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1502181-06.2021.8.26.0537; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

"APELAÇÃO - Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Sentença condenatória - Pedido de absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Materialidade e autoria bem comprovadas - Apelante detido em flagrante, na posse de 51g de maconha, após denúncia anônima integralmente confirmada pela ação policial - Validade dos testemunhos policiais como meio de prova, ausentes indícios de que queiram prejudicar o apelante - Pedido de redução da pena - Acolhimento - Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Réu primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades ilícitas e que não integra organização criminosa - Redução de 2/3 - Pena corporal reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, e pena pecuniária reduzida para 166 dias-multa, no valor unitário mínimo - Fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena - Art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal - Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas

restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo – Art. 44, § 2º, do Código Penal – “Apelação parcialmente provida” (TJSP; Apelação Criminal 1500217-38.2021.8.26.0129; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

Assim, comprovada a autoria e materialidade delitiva do delito em tela, de rigor a procedência da ação a fim de condenar os réus pela prática do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Passo a dosar a pena.

RÉU GIOVANNI:

Na primeira fase, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida (2.981,4g de cocaína – fls. 51/53), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2.006, que prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, apesar da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, verifico que o réu é reincidente, motivo pelo qual faço compensação entre ambas as circunstâncias, mantendo a pena no patamar fixado na fase anterior. Na terceira fase, não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 devido ao não preenchimento dos requisitos do benefício pelo réu, já que se trata de reincidente, ao que se acrescenta que não se pode negar sua dedicação às atividades criminosas e seu envolvimento com organização criminosa diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas consigo. Desse modo, torno a pena definitiva, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

RÉU EDUART:

Na primeira fase, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida (19.401g de maconha – fls. 45/47), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2.006, que prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, apesar da menoridade relativa do réu e de sua confissão espontânea, apenas uma das atenuantes pode ser aplicada, uma vez que: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, SÚMULA 231). Assim, reduzo a pena em 1/6, perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 devido ao não preenchimento dos requisitos do benefício pelo réu, já que não se pode negar sua dedicação às atividades criminosas e seu envolvimento com organização criminosa diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas consigo. Desse modo, torno a pena definitiva, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Cada dia-multa é fixado no mínimo legal da época dos fatos (CP, art.49), atualizados a partir do trânsito desta em julgado, eis se tratar de dívida de valor (Lei nº 9.268/96).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública para condenar o réu GIOVANNI CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal; bem como para condenar o réu EDUART DA SILVA DOS SANTOS à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal; ambos por terem praticado a conduta descrita no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Derradeiramente, anote-se que a pena carcerária deverá ser cumprida em regime inicial fechado, sendo inviável a aplicação do disposto no artigo 387, §2º do Diploma Processual Penal, tendo em vista a impossibilidade, ao menos neste momento processual, de verificação dos requisitos de que trata o artigo 112 da Lei 7.210/84. Isso porque, a competência para a concessão de progressão de regime, com

fundamento no artigo 66, III, b, da LEP, é do R. Juízo das Execuções Criminais, uma vez que o tempo de prisão e a quantidade da pena não são os únicos fatores a serem considerados na fixação de regime inicial. Este é o entendimento deste E. Tribunal: "Em observância à nova redação do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a redação alterada pela Lei 12.736/2012, não autorizaria, só por si, a alteração do regime prisional mais gravoso (...) Entendo que deve ser submetida ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos para a obtenção de benefícios" (TJSP - Apelação nº 0032938-80.2012.8.26.0114 - 10ª Câmara de Direito Criminal Des. Rel. Francisco Bruno j. 18/04/2013).

Os acusados não poderão recorrer em liberdade por permanecem intactos os fundamentos de sua prisão cautelar. Agora, em virtude da condenação, emerge ainda a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Em observância ao disposto no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial, autorizando-a a proceder à incineração da droga apreendida nestes autos, observando-se o disposto no artigo 32, §1º, da lei.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome dos réus no rol de culpados.

Considerando que o sujeito passivo do delito aqui analisado é a sociedade, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados (artigo 387, IV, CPP).

P.R.I.C.

Araçatuba, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA